

1501152-19.2019.8.26.0236
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Comarca: Ibitinga
Foro: Foro de Ibitinga
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/08/2022
...

Assim, TJSP: Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão espontânea de autoria. Reincidência. Confronto. Ao denotar personalidade que se fez objetivamente colaborativa com os ideários públicos de celeridade e economia do processo, contribuindo para a elucidação da investigação, a atenuante da confissão espontânea alça-se à condição técnica de circunstância de primeira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ibitinga
Foro de Ibitinga
Vara Criminal
RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1501152-19.2019.8.26.0236 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501152-19.2019.8.26.0236
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO MARIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou esta ação contra JOÃO MÁRIO DA SILVA, imputando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teria, ele, subtraído um aparelho de rádio automotivo da marca "Sony", avaliado em R\$ 230,00, pertencente à vítima JONATHAN JORGE LÚCIO.

Da inicial, retiro que "(...) no dia 19 de fevereiro de 2019, no período da manhã, na Avenida Dos Pássaros, n.181, Jardim Paraíso, Centro, nesta cidade e comarca de Ibitinga/SP, JOÃO MÁRIO DA SILVA, qualificado a fls. 34/35, subtraiu, para si, um aparelho de rádio automotivo da marca "Sony", avaliado em R\$ 230,00 (avaliação indireta em fls.33), pertencente à vítima JONATHAN JORGE LÚCIO. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado avistou o veículo VW Gol, placas KCS 2000 de Ibitinga, pertencente à vítima JONATHAN, estacionado na via pública, com uma das janelas aberta. Aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o veículo, o denunciado subtraiu o aparelho de rádio automotivo e se evadiu. Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva (...)"

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

No dia de hoje, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, a vítima e interrogado o réu.

As partes debateram

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa contra o agente a prática de crime de furto.

A ação procede.

A materialidade se depreende do B.O de fls. 03/4 e do relatório de folha 05.

A autoria, por sua vez, da prova oral colhida.

Vejam os.

Ouvido na data de hoje, o investigador de polícia PAULO ROGÉRIO DE FREITAS especificou como as investigações apontaram o acusado como sendo autor do delito.

O acusado, na fase administrativa, confessou o delito (no dia 09/02/2019 pela manhã, passava a pé pela avenida dos Pássaros, mesma rua onde mora com os pais, quando avistou o veículo de seu vizinho, um Gol de cor azul, o qual percebeu que estava com uma das janelas aberta, tendo adentrado no veículo e retirado um toca CDs da marca Sony que estava instalado no carro. Após, furtar o rádio, foi embora, tendo ido até o bairro Vila Simões e o trocado por crack. Que não sabe informar o nome da pessoa que trocou o rádio por drogas nem onde encontrá-lo, mas que somente encontrou com este rapaz numa esquina" - folha 07).

Na data de hoje, em seu interrogatório judicial, voltou a confessar o cometimento do crime.

Como se vê, é inconteste que o acusado subtraiu bens que pertenciam a vítima JONATHAN.

Com efeito, do que temos, segundo o que foi versado pelo investigador de polícia PAULO ROGÉRIO, iniciadas as investigações, o modus operandi indicava que o autor do delito poderia ser JOÃO MÁRIO, tendo em vista que, justamente, é pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de furtos e era vizinho da vítima.

Neste passo, inquirido, o acusado confessou a prática do delito perante à autoridade policial

O réu, em juízo, confessou o crime mais uma vez e disse que pegou o toca fitas para trocar para droga. Não quebrou nenhum vidro. Esse toca fita era velho. Ele valia muito pouco.

É certo que a confissão não é a rainha das provas, devendo ser confrontada com os demais elementos produzidos (artigo 197, do CPP).

No nosso caso, o depoimento dado pelo policial PAULO ROGÉRIO que revelou que réu é conhecido no meio policial pela prática de crimes com mesmo modus operandi,

converge com a confissão exarada pelo acusado. Assim, de se considerar a confissão como apta para configurar a autoria delitiva.

Assim, TJSP: Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão espontânea de autoria. Reincidência. Confronto. Ao denotar personalidade que se fez objetivamente colaborativa com os ideários públicos de celeridade e economia do processo, contribuindo para a elucidação da investigação, a atenuante da confissão espontânea alça-se à condição técnica de circunstância de primeira grandeza para o dimensionamento da pena, devendo, por consequência, compensar por inteiro a situação de reincidência. (TJ-SP - APR: 00627851820188260050 SP 0062785-18.2018.8.26.0050, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2019).

Porque vali-me da confissão para o reconhecimento da autoria, esta será reconhecida como atenuante em oportuno, nos termos da Súmula 545, do STJ

Outrossim, não há como se aplicar ao caso, como pugnou a defesa, o princípio da insignificância, visto que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexistente, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar. Se o legislador quiser que o crime bagatela venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direito penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado. Hipótese discriminante não prevista em lei. Índícios e evidências que até aqui demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017). APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, lembre-se que para a aplicação do delito bagatela, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente (processo de número 0000769-38.2007.8.26.0236 - fl. 72), a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse. É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'.

Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019).

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).

Fica prejudicada a aplicação da figura.

Alfim, descabe o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista que, pese o preenchimento do requisito objetivo (pequeno valor), o acusado é reincidente, o que inviabiliza o reconhecimento da benesse.

Destarte, formo meu convencimento (artigo 155, do CPP) no sentido de que o réu deve ser condenado pelo delito de furto.

Passo a dosar a pena.

Sem circunstâncias judiciais negativas.

Pena inicial em 01 ano de reclusão e 10 dias multa..

Na segunda fase, há a atenuante da confissão.

Por outro lado, tem-se a agravante da reincidência (processo de número 0000769-38.2007.8.26.0236 - fl. 72).

Ficam as circunstâncias compensadas.

Pena intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, não depreendi causa de aumento e de diminuição de pena.

Pena final em 1 ano de reclusão e 10 dias dias multa..

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso II, do Código Penal. Observe-se que a reincidência do acusado é específica.

Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos ACOELHO o pedido do Ministério Público e condeno JOÃO MÁRIO DA SILVA, nos termos do artigo 387, do CPP, como incurso no artigo 155, caput, Código Penal, à pena total de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixá-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Apelo em liberdade.

Condeno-os nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comuniquem-se as vítimas deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Exare-se a certidão de atuação profissional em favor do advogado nomeado.

Esta sentença foi publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

P.I.C.

Ibitinga, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA